

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2061/2535

นายจันทร์ ยอดใส

โจทก์

นายชาติ เอี่ยมสันต์

จำเลย

นายชาติ เอี่ยมสันต์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกจากที่พิพาทพร้อมทั้งใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้อง
(28 กันยายน 2532) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก
จาก ที่พิพาท

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63,62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่าง
ฎีกาได้ โดยให้จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์นับถึงวันฟัง คำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือนส่วนค่า

เสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาได้ โดยให้จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟัง คำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือนส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(วิฑูรย์ สุธธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>